

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3657/2538

บริษัท บุญสิทธิ จำกัด
นาง ลัด คงเมือง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132 เดิม, มาตรา 367, มาตรา 368, มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่พร้อมกับการเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระจากจำเลยถือได้ว่าเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งกับคดีมีทุนทรัพย์อีกส่วนหนึ่งปนกันมาดังนั้นจะอุทธรณ์ข้อเท็จจริงได้หรือไม่ต้องแยกจากกันถ้าหากอุทธรณ์ประเด็นเรื่องขับไล่ต้องพิจารณาว่าค่าเช่าเกินเดือนละ 4,000 บาทหรือไม่เมื่อปรากฏว่าโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยมีอัตราค่าเช่าห้องละ 200 บาทต่อเดือนจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคสองส่วนที่ฟ้องเรียกค่าเช่าค้างชำระนั้นต้องพิจารณาว่าเกิน 50,000 บาทหรือไม่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่าเป็นเงิน 28,320 บาทแก่โจทก์โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องเป็นจำนวนเงิน 51,600 บาทจึงเท่ากับขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนเงิน 23,280 บาทเท่านั้นดังนั้นคงเหลือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันมาในชั้นอุทธรณ์มีจำนวนไม่เกิน 50,000 บาทต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน สัญญาจองอาคารข้อ 5 ระบุว่าเมื่อผู้รับจองทำการก่อสร้างอาคารที่จองแล้วเสร็จผู้จองต้องเสียค่าอาคารและค่าบำรุงให้แก่ผู้รับจองตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปดังนั้นเจตนาของผู้จองและผู้รับจองหรือผู้เช่ากับผู้ให้เช่ามีเจตนาให้ผู้จองอาคารได้อยู่ในอาคารเมื่อทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วและ

นับแต่อาคารที่ให้จงสร้างเสร็จโจทก์ในฐานะผู้รับจองหรือผู้ให้เช่าก็จะเรียกเก็บค่าเช่ากับค่าบำรุงจากผู้จองอาคารหรือผู้เช่าในทันทีจำเลยทำสัญญาจองอาคารแล้วให้ส.เช่าอยู่ในอาคารที่จองทันทีหากจะนับระยะเวลาการเช่าโดยเริ่มนับตั้งแต่โจทก์จำเลยทำสัญญาเช่ากันตามสัญญาข้อ4ก็ไม่ใช่เป็นการแน่นอนว่าจะทำสัญญากันได้เมื่อใดเพราะเทศบาลเมืองจะชิงเช่าที่ดินพิพาทแปลงนี้จากกรมธนารักษ์ซึ่งต่อมาเกิดมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องรอผลชี้ขาดถึงที่สุดก่อนจึงจะสามารถทำสัญญาเช่าต่อกันได้เมื่อจำเลยให้ส.เช่าอยู่ในอาคารที่จองและเสียค่าเช่าให้แก่โจทก์ตลอดมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีจนกระทั่งโจทก์มาฟ้องขับไล่พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์และจำเลยไม่ถือเป็นข้อสาระสำคัญที่จะทำสัญญาเช่าต่อกันหรือไม่ข้อสำคัญน่าจะถือการเช่าอยู่ในอาคารที่จองด้วยเจตนาที่จะให้มีอายุการเช่า20ปีการทำสัญญาจองอาคารไว้โดยยังไม่ทำสัญญาเช่าต่อกันแต่ผู้จองและผู้รับจองก็ได้ปฏิบัติเสมือนหนึ่งมีการเช่าทรัพย์สินแล้วจึงต้องถือเจตนาของคู่สัญญาเป็นข้อสำคัญอายุการเช่าจึงสมควรเริ่มนับนับแต่วันที่ทำสัญญาจองอาคารพิพาทเป็นต้นไป

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย และ บริวาร ออก ไป จาก อาคารของ โจทก์ ให้ จำเลย ชำระ ค่าเช่า ค่าบำรุง ที่ ค้าง 51,600 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เดือน ละ 10,000 บาท แก่โจทก์ นับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย และ บริวาร จะ ออก ไป จาก อาคารของ โจทก์

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า ใน ขณะที่ โจทก์ ฟ้องคดี นี้ โจทก์ไม่มี สิทธิครอบครอง ที่ดิน ตาม ฟ้อง เพราะ เป็น ที่ดิน ของ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วน พระมหากษัตริย์ โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลยไม่ได้ ผิดสัญญา โจทก์ เก็บ ค่าเช่า ค่าบำรุง ไม่ถูกต้อง ตาม สัญญาจำเลย ได้ โต้แย้ง และ ส่ง เงิน ค่าเช่า ค่าบำรุง ตาม สัญญา ไป ให้ โจทก์แต่ โจทก์ไม่รับ จำเลย ไม่ได้ นำ ฟ้อง พิพาก ออก ให้ บุคคลอื่นเช่า ช่วงโจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ บอกเลิก สัญญา และ ขับไล่ จำเลย ตาม สัญญา ของ อาคารโจทก์ จะ ต้อง จดทะเบียน การ เช่า ให้ จำเลย มี กำหนด เวลา 20 ปีขอให้ บังคับ โจทก์ ไป จดทะเบียน การ เช่า ให้ จำเลย มี กำหนด เวลา 20 ปี นับแต่ วัน จดทะเบียน การ เช่า

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แแย้ง ว่า นาย สง่า ภู่ออยู่ ไม่มี อำนาจ ให้การ และ ฟ้องแย้ง แทน จำเลย เพราะ จำเลย มีได้ ลงลายมือชื่อ ใน หนังสือมอบอำนาจ สัญญา ของ อาคาร ระหว่าง โจทก์ จำเลย มี กำหนด เวลา 20 ปี นับแต่ วันที่ กระทรวงการคลัง ทำ สัญญา ให้ เทศบาล เช่า ซึ่ง เริ่ม สัญญาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2533 เท่านั้นจำเลย เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา นำ อาคาร ออก ให้ นายสง่า เช่า ช่วง และ จำเลย ไม่ชำระ ค่าเช่า ให้ โจทก์ ตาม สัญญา ขอให้ ยกฟ้อง แแย้ง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ ค่าเช่า เป็น เงิน 28,320 บาท แก่ โจทก์ และ ให้ ชำระ ค่าเช่า เดือน ละ 400 บาท นับแต่วันฟ้อง ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ คำขอ อื่น ให้ยก ให้ โจทก์จดทะเบียน การ เช่า อาคาร เลขที่ 131/23-24 ถนน ชุมพล ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา ให้ จำเลย มี กำหนด เวลา เช่า 20 ปี นับแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2521เป็นต้น ไป โดย โจทก์ เป็น ผู้ เสีย ค่าอากรแสตมป์ และ ค่าธรรมเนียมมิฉะนั้น ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ โจทก์

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ และ จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้องขับไล่ พร้อม กับ เรียกค่าเช่า ที่ ค้างชำระ จาก จำเลย จึง ถือได้ว่า เป็น คดี ไม่มี ทุนทรัพย์ส่วน หนึ่ง กับ มี ทุนทรัพย์อีก ส่วน หนึ่ง โดย เป็น ทั้ง คดีมีทุนทรัพย์และ ไม่มี ทุนทรัพย์ ปน กัน มา ดังนี้ จะอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ได้ หรือไม่ต้อง แยก จาก กัน กล่าว คือ ถ้าหาก อุทธรณ์ ประเด็น เรื่อง ขับไล่ก็ ต้อง พิจารณา ว่า ค่าเช่า เกิน เดือน ละ 4,000 บาท หรือไม่ เมื่อโจทก์ ฟ้องขับไล่ จำเลย ปรากฏว่า มี อัตรา ค่าเช่า ห้อง ละ 200 บาทต่อ เดือน จึง ต้องห้าม อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง ส่วน ที่ ฟ้องเรียก ค่าเช่า ค้างชำระ นั้น ก็ ต้อง พิจารณา ว่า เกิน 50,000 บาท หรือไม่ปรากฏว่า ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ ค่าเช่า เป็น เงิน 28,320 บาท แก่ โจทก์ โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ เป็น ไป ตาม คำขอ ท้ายฟ้อง เป็น จำนวนเงิน 51,000 บาท จึง เท่ากับ ขอให้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา เพิ่มขึ้น อีก เป็นจำนวนเงิน 23,280 บาท เท่านั้น ดังนั้น คงเหลือ ทุนทรัพย์ ที่พิพาทกัน มา ใน ชั้นอุทธรณ์ จึง มี จำนวน ไม่เกิน 50,000 บาท ก็ ต้องห้ามอุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง เช่นเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ที่ ศาลอุทธรณ์ไม่รับ วินิจฉัย อุทธรณ์ ของ โจทก์ ใน ประเด็น ดังกล่าว จึง เป็น การ ถูกต้องฎีกา ของ โจทก์ พัง ไม่ขึ้น

ปัญหา ต่อไป ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ ต้อง วินิจฉัย ใน ข้อกฎหมายมี ว่า ที่ โจทก์ จะ ต้อง จดทะเบียน การ เช่า ให้ แก่ จำเลย มี กำหนด 20 ปีนั้น จะ เริ่ม นับ

แต่ เมื่อใด ศาลฎีกา พิเคราะห์ สัญญา จอง อาคาร ตามเอกสาร หมายเลข จ. 8 ข้อ 5 ซึ่งระบุว่า เมื่อ ผู้รับ จอง ทำการก่อสร้าง อาคาร ที่ จอง แล้ว เสร็จ ผู้ จอง ต้อง เสีย ค่า อาคาร และ ค่าบำรุงให้ แก่ ผู้รับ จอง ตั้งแต่ นั้น เป็นต้น ไป เห็นว่า เจตนา ของ ผู้ จอง และผู้รับ จอง หรือ อีก นัย หนึ่ง พอ แปล ได้ว่า ผู้เช่า กับ ผู้ให้เช่า มี เจตนาให้ ผู้ที่ จอง อาคาร ได้ อยู่ ใน อาคาร เมื่อ ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เสร็จ แล้วและ นับแต่ อาคาร ที่ ให้ จอง สร้าง เสร็จ โจทก์ ใน ฐานะ ผู้รับ จอง หรือผู้ให้เช่า ก็ จะ เรียก เก็บค่าเช่า กับ ค่าบำรุง จาก ผู้ จอง อาคาร หรือผู้เช่า ใน ทันที ตาม ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ใน ขณะที่ จำเลย ทำ สัญญา จองอาคาร นั้น โจทก์ ได้ สร้าง อาคาร เสร็จ เรียบร้อย แล้ว ซึ่ง ในข้อ นี้ จำเลย ก็ ได้ ยอมรับ ว่า หลังจาก ทำ สัญญา จอง อาคาร แล้ว ได้ ให้นาย สง่า ภู่อู่ ซึ่ง เป็น หลาน ของ จำเลย เข้า อยู่ ใน อาคาร ที่ จอง โดย นาย สง่า เปิด เป็น โรง พิมพ์ และ ได้เสีย ค่าเช่า ให้ แก่ โจทก์ ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2527 ซึ่ง เป็น วันที่ ทำ สัญญา ของ อาคารหาก จะ ให้ นับ ระยะ เวลา การ เช่า โดย เริ่ม นับ ตั้งแต่ วันที่ โจทก์จำเลย ทำ สัญญาเช่า กัน ตาม สัญญา ใน ข้อ 4 ก็ จะ เห็น ได้ว่า ไม่เป็นการ แน่นนอน ว่า จะ ทำ สัญญา กัน ได้ เมื่อใด เพราะ ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าที่ เทศบาล เมือง ฉะเชิงเทรา เช่า ที่ดินพิพาท แปลง นี้ จาก กรมธนารักษ์ซึ่ง ต่อมา เกิด มี ข้อพิพาท เกี่ยวกับ ที่ดิน ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับสำนักงาน ทรัพย์สิน ส่วน พระมหากษัตริย์ จำต้อง รอ ผล ชี้ขาด ถึงที่สุดเสีย ก่อน จึง จะ สามารถ ทำ สัญญาเช่า ต่อ กัน ได้ เมื่อ ข้อเท็จจริงได้ความ ว่า จำเลย ใน ฐานะ ผู้ จอง อาคาร ก็ ได้ ให้ นาย สง่า เข้า ไป เปิด เป็น โรง พิมพ์ และ เสีย ค่าเช่า ให้ แก่ โจทก์ นับแต่ วัน ทำ สัญญา จอง อาคารเป็นต้น มา จน กระทั่ง เกิด กรณี พิพาท เรื่อง ค่าเช่า ระหว่าง โจทก์กับ จำเลย เป็นเหตุ ให้ โจทก์ มา ฟ้องขับไล่ เมื่อ พ.ศ. 2532 อันเป็นระยะเวลา ที่ จำเลย ได้ ให้ นาย สง่า เข้า ไป อยู่ ใน อาคาร ที่ จอง เป็น เวลา ไม่ ต่ำกว่า 10 ปี มา แล้ว พุทธิการณ์ เช่นนี้ ถือได้ว่า ทั้ง โจทก์ และ จำเลย ไม่ ถือ เป็น ข้อ สาระสำคัญ ที่ จะ ทำ สัญญาเช่า ต่อ กัน หรือไม่ข้อ

สำคัญ น่า จะ ถือ การ เข้า อยู่ ใน อาคาร ที่ จอง ด้วย มี เจตนา ที่ จะ ให้ มีอายุ การ
เข้า ตาม ที่ ระบุ ไว้ ใน สัญญา ข้อ 3 คือ มี กำหนด 20 ปี การ ที่ จำเลยได้ ให้ นาย
สง่า เข้า ไป อยู่ ใน อาคาร พิพาท ใน ฐานะ ผู้ จอง หรือ ผู้เช่า ก็ ได้ ใช้ ประโยชน์
ใน อาคาร พิพาท เช่นนี้ การ ทำ สัญญา จอง อาคารไว้ โดย ยัง ไม่ทำ สัญญาเช่า ต่อ
กัน แต่ ผู้ จอง และ ผู้รับ จอง ก็ ได้ ปฏิบัติเหมือน หนึ่ง มี การ เช่าทรัพย์ แล้ว จึง
ต้อง ถือ เจตนา ของ คู่สัญญา เป็นข้อสำคัญ อายุ การ เข้า จึง สมควร ให้ เริ่ม นับแต่
วัน ทำ สัญญา จอง อาคารพิพาท เป็นต้น ไป ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น
ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วยฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ